

시정 요구 및 통보

1. 제 목 : 시간외 수당 지급 부적정

2. 관계기관 : 가나마바병원

3. 내 용

가. 업무개요

가나마바병원에서는 환자진료의 효율성을 높이고자 직원의 근무시간을 08시 30분~17시30분으로 운영하고 있으며, 직원이 업무상 필요한 경우에는 소정의 ㉠ ㉡절차에 따라 시간외, 휴일 및 야간근무를 실시하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

공단 「복무규정」 제13조(통상근무시간) 및 제15조(시업 및 종업)에 따르면 직원은 1일 근무시간은 8시간을 원칙으로 하며, 통상근무시간은 9시부터 18시까지로 하고 근무시각은 및 종료시각은 필요에 따라 변경할 수 있으며, 같은 규정 제21조(시간외·휴일 및 야간수당)제1항에서는 직원이 시간외, 휴일 및 야간근무를 한 때에는 제수당 산출 기준표에 따라 산출한 시간외, 휴일 및 야간근무수당을 지급한다고 정하고 있습니다.

또한 본사 ㉢㉣부에서는 2023. 7.13 ~ 7.14. ㉤㉥ 보건㉦㉧ 노동조합 산별 총파업과 관련하여 ‘쟁위행위 참가직원 무노동 무임금 적용기준 안내’에 따라 파업 참여자에 대해 무노동 무임금을 적용하도록 안내하였습니다.

따라서 가나마바병원에서는 시간외 근무를 실시한 직원에 대하여 규정 및 본사에서 정하는 바에 따라 시간외, 휴일 및 야간근무 수당을 산정하여 지급하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데, '23.1. ~ '24.7.까지 가나마병원의 시간외(야간) 수당 지급 내역 중 23년 파업참여자의 근태를 결근으로 처리하였으나 이중 이브닝근무자의 야간근로 수당 #시간에 대해 공제하지 않았으며, 연차, 특별휴가 기간 내 시간외수당 및 야간근무 수당이 지급된 내역이 [표 1]과 같이 확인됩니다.

[표 1] 결근 및 특별휴가 당일 발생한 시간외 수당 내역

○기간 : 2023.1.~2024.7.

또한, [표 2]와 같이 연차, 휴가 등 근태 등록일자에 발생한 야간근로수당(이브닝 근무 #시간)이 통합경영시스템에 근태일자를 착오 등록한 것으로 확인되어, 시간외(야간) 수당을 산정하기 전 직원의 근태를 승인하고 관리하는 부서에서는 실제 근무일자와 통합정보시스템상 근태 등록일자가 맞게 등록되었는지 확인 및 관리가 필요한 것으로 보입니다.

[표 2] 근태일자 착오입력 내역

4. 관계기관 의견

가나마바병원에서는 감사결과에 대하여 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ 가나마바병원장은

- 휴가기간 및 결근기간에 착오 산정된 시간외수당 #건 ㉔㉔원에 대해 환수
하시기 바라며,(시정)
- 연차, 휴가 등 근태가 발생한 날이 통합정보시스템 내 근태등록 일자와 동일하게
신청되도록 철저히 관리하시기 바랍니다.(통보)